

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2868 -
2869/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัดถาวรอินเตอร์
เนชั่นแนล

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดถาวรอินเตอร์
เนชั่นแนล กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดถาวรอินเตอร์
เนชั่นแนล ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายถาวร โอฬารานนท์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.รษฎาการ มาตรา 31

ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางในส่วน
ของเงินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล จำนวน 308,348 บาท มีทางชนะคดี
โปรดอนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 95)
คดีสองสำนวนนี้ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณา พิพากษาเข้าด้วยกัน ศาล
ภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินอากรขาเข้า และเงินเพิ่มตามคำขอ
ของโจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 127/2536(คดีสำนวนแรก) คำขออื่นของโจทก์ในคดี

หมายเลขดำที่ 127/2536 นอกจากนี้ให้ยก และให้ยกฟ้องของโจทก์ทั้งสอง ในคดี
หมายเลขดำที่ 30/2537 (คดีสำนวนหลัง) โจทก์ที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ (อันดับ 99
แผ่นที่ 2,100 แผ่นที่ 2) จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ
92,91)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำร้องของ จำเลยที่ 1 และที่ 2 มิใช่ เป็นการขอลาเลิกการ
บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 แต่เป็นการขอลาเลิก
การเสียภาษีอากรซึ่งเป็นอำนาจของ อธิบดีกรมสรรพากรที่จะอนุมัติ ตามนัยมาตรา
31แห่งประมวลรัษฎากร จึงขอที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะไปร้องขอ ต่อบริการกรม
สรรพากรให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำร้องของ จำเลยที่ 1 และที่ 2 มิใช่ เป็นการขอลาเลิกการ
บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 แต่เป็นการขอลาเลิก
การเสียภาษีอากรซึ่งเป็นอำนาจของ อธิบดีกรมสรรพากรที่จะอนุมัติ ตามนัยมาตรา
31แห่งประมวลรัษฎากร จึงขอที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะไปร้องขอ ต่อบริการกรม
สรรพากรให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(สมพงษ์ สอนิเณร-สุนพ กิริติยุติ-ชลอ บุญยเนตร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ